

## 조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 「국립중앙도서관 자료 납본 수집 규정」

### ◇ 제 · 개정 이유

국가도서관의 핵심기능인 납본 수집 관련 규정의 일제 정비를 통해 납본 처리 업무의 일관성을 기하고, 납본 주체의 혼선 최소화

### ◇ 주요내용

- 납본받지 않을 수 있는 자료의 종류 명확화 및 단순화(제3조2항1호)
- 용어 명확화
  - 발행처: 출판사 또는 기관 → 단체 또는 개인(제2조제3항)
  - ‘납본제외자료’ 용어 정의 신설(제2조제5항)
- 납본자료의 처리 조항 신설(제4조)
  - 납본증명서 발급 및 납본보상금 지급, 가격증빙 등
- 교체자료중 영구보존 대상 변경(제6조)
  - 전체 → 학위논문 한정
- 별지서식 수정(안 별지 2호 납본자료 교체 신청서) 등

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제1조(목적)</p> <p>이 규정은 「도서관법」 및 「도서관법 시행령」에 <u>따라</u> 국립중앙도서관에 <u>납본되는 도서관자료(이하 ‘납본자료’라 한다)의 수집에</u> 관한 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. <u>다만, 해당 부서장은 납본자료 특성을 감안하여 세부사항을 따로 정할 수 있다.</u></p> <p>제2조(정의)</p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ "발행처"란 도서관자료를 발행하거나 제작한 <u>출판사 또는 기관</u> 등을 말한다.</p> <p>④ "반송"이란 <u>납본된 도서관자료</u>를 접수처리하지 <u>않고</u> 해당 발행처로 돌려보내거나 국립중앙도서관 전송시스템에서 반려 처리하는 것을 말한다.</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p>제3조(도서관자료의 납본)</p> | <p>제1조(목적)</p> <p>이 규정은 「도서관법」 및 「도서관법 시행령」에 <u>따른 납본 처리에</u> 관한 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.</p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p> <p>제2조(정의)</p> <p>①~② (현행과 같음)</p> <p>③ "발행처"란 도서관자료를 발행하거나 제작한 <u>단체 또는 개인을</u> 말한다.</p> <p>④ "반송"이란 <u>자료를</u> 해당 발행처로 돌려보내거나 국립중앙도서관 전송시스템에서 반려 처리하는 것을 말한다.</p> <p><u>⑤ "납본제외자료"란 도서관자료 심의위원회 심의 결과 또는 본 규정 제3조제2항에 따라 납본받지 않기로 결정된 자료를 말한다.</u></p> <p>제3조(도서관자료의 납본)</p> |

① 국립중앙도서관장은 「도서관법」 제21조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 발행·제작되는 도서관자료를 납본 수집하여야 한다.

② 국립중앙도서관장이 제1항에도 불구하고 납본을 받지 아니할 수 있는 자료(이하 "납본제외자료"라 한다)의 종류는 다음과 같다.

1. 공통사항

가. 복본자료, 재쇄(중쇄자료), 원문DB구축자료

나. 일반적인 자료의 형태를 갖추고 있지 않거나 내용이 거의 없는 자료

다. 이미 공개된 자료를 편집하여 창작적 요소가 미비한 자료

라. 한 저작물 내에서 내용을 반복적으로 복사하거나 편집하여 제작한 자료

마. 학교 등 공공기관 외에서 출판(제작)한 학습·수험·활동 관련 자료

바. 공중 배포 및 이용을 목적으로 하지 않는 사적 출판물

사. 통상적인 자료의 판매가격 책정 방식을 적용하지 아니한 고가(高價)인 자료

① 국립중앙도서관장은 「도서관법」 제21조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 발행·제작되는 도서관자료를 납본받아야 한다.

② 국립중앙도서관장이 제1항에도 불구하고 납본받지 않을 수 있는 자료의 종류는 다음과 같다.

1. 자료의 종류

가. 내용·형태상 통상적인 도서관 자료의 요건을 갖추고 있지 않은 자료

나. 소장 자료의 복본자료, 재쇄(중쇄)자료

다. 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 자료를 단순 편집한 자료

<삭 제>

<삭 제>

라. 공중 배포 및 이용을 목적으로 하지 않거나, 한정된 집단만을 위한 자료

<삭 제>

아. 주로 광고정보, 판촉정보, 상품 정보를 게재한 자료

자. 그 밖에 관장이 필요하다고 인정한 경우

<신 설>

<신 설>

## 2. 온라인자료

가. 미리보기 등의 기능을 하는 협판 자료

나. 동일한 내용을 합본과 분책으로 발행하여 가독성과 독자성 낮은 자료

다. 짧은 주기로 연속 발행되어 일 반적인 개정판으로 볼 수 없는 자료

3. 그 외 납본제외자료에 관한 세 부 사항은 「국립중앙도서관 장 서개발지침」 및 「국립중앙도서관 납본 수집 지침」, 「국립중앙도서관 온라인 자료 납본·수 집 지침」을 준용한다.

4. 위 기준 외에 납본제외자료로

마. 광고, 상품 정보를 주로 게재한 자료

<삭 제>

바. 학교 등 공공기관 외에서 제작 한 학습·수험·활동 관련 온라인 자료

사. 도서관자료심의위원회가 납본 제외자료로 결정한 것과 같은 유형의 자료

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

2. 그 외 필요한 경우 도서관법 시행령 제17조제1항에 따라 「도서관자료심의위원회」의 심의를 거쳐 납본 수집에서 제외할 수 있다.

3. 납본받지 않을 수 있는 자료에

판단되는 경우, 「도서관자료심의위원회」의 심의를 거쳐 납본 수집에서 제외할 수 있다.

#### <신 설>

#### 제5조(납본보상금 지급 및 가격증빙)

국립중앙도서관장은 납본 보상 청구를 받으면 「도서관법」 제21조 및 같은 법 시행령 제18조제3항에 따라 시가(市價)(출판문화산업진흥법 제22조에 따른 정가(定價)를 표시한 자료는 정가를 시가로 본다)를 표시한 납본된 도서관자료 중 이용자의 열람에 제공되는 도서관자료의 부수를 곱한 금액을 보상하여야 한다.

① 국립중앙도서관장은 필요한 경우 보상청구서를 제출한 자에게 보상금액 결정에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 보상청구서를 제출한 자는 아래 항목 중 해당하는 사항에 대한 증빙서류를 제출하여야 한다.

관한 세부 사항은 「국립중앙도서관 납본 업무 지침」으로 정한다.

#### 제4조(납본자료의 처리)

① 국립중앙도서관장은 납본받은 자료에 대해 도서관법 제21조 제3항에 따라 납본증명서를 발급한다.

② 국립중앙도서관장은 납본 보상 청구를 받으면 「도서관법」 제21조제3항 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다.

③ 국립중앙도서관장은 보상청구서를 제출한 자에게 보상금액 결정에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 자료의 제출을 요구받은 자는 다음 각 호의 서류 중 해당하는 증빙서류를 제출하여야 한다. 단, 증빙서류가 적절하지 않은 경우 도서관자료심의위원회에 안건으로 상정할 수 있다.

1. 저자와의 저작권 관련 계약서
2. 제작단가(자료출판과 관련하여 발생한 지출서류 등) 및 제작량
3. 사업자등록증을 보유한 서점의 납품계약서 및 납품실적
4. 기타 판매실적 등(신용카드 매출전표, 현금영수증(간이영수증 제외))

② 국립중앙도서관장이 제1항에도 불구하고 납본보상금을 지급하지 아니할 수 있는 자료(이하 "납본보상금 지급 제외자료"라 한다)의 종류는 다음과 같다.

1. 온라인 자료의 경우 출판물 자체에 정가를 표시하지 않은 자료
2. 납본일로부터 5년이 경과한 자료로서 납본 관련 제출 서류가 누락된 자료

③ 기타 납본자료 보상절차 등에 관한 사항은 「도서관법 시행령」 제18조에 따른다.

제4조(납본제외자료의 처리)

- ① 납본수집 담당 부서의 장은 제3조제2항에 따라 납본제외로 결정된 자료를 해당 발행처에 반송한다. <신 설>

1. 저자와의 저작권 관련 계약서
2. 제작단가(자료출판과 관련하여 발생한 지출서류 등) 및 제작량
3. 사업자등록증을 보유한 서점의 납품계약서 및 납품실적
4. 기타 판매실적 등(신용카드 매출전표, 현금영수증 등(간이영수증 제외))

④ 국립중앙도서관장은 제2항에도 불구하고 납본일로부터 5년이 경과한 자료로서 납본 관련 제출 서류가 누락된 경우 납본보상금을 지급하지 아니할 수 있다.

1. <삭 제>

2. <삭 제>

③ <삭 제>

제5조(납본제외자료의 처리)

- ① 납본수집 담당 부서의 장은 납본제외자료를 해당 발행처에 반송한다. 반송된 온라인 자료는 해당 발행처가 국립중앙도서관 전송시스템에서 직접 원문파일을 삭제하도록 안내한다.

② 납본수집 담당 부서의 장은 제1항에 대하여 해당 발행처가 납본불가 사유서 발급을 신청할 경우 ‘납본 불가 사유서’ [별지서식 1]를 발급하여 해당 발행처에 통지하여야 한다.

③ 납본수집 담당 부서의 장은 반송한 자료를 해당 발행처가 정당한 이유 없이 3회 이상 수취를 거부하고, 자료를 최초로 반송한 날로부터 1년이 경과할 경우에는 수취 거부 자료를 다른 기관에 기증하거나 폐기할 수 있다.

④ 온라인 자료의 반송은 해당 발행처가 국립중앙도서관 전송시스템에서 직접 원문파일을 삭제하도록 안내한다. 해당 발행처가 정당한 이유 없이 3회 이상 안내에도 삭제하지 않고, 자료를 최초로 반송한 날로부터 1년이 경과할 경우에는 반송한 자료의 원문파일을 국립중앙도서관 전송시스템에서 일괄삭제할 수 있다.

제6조(납본자료의 교체)

② 납본수집 담당 부서의 장은 제1항 관련 해당 발행처 요청 시 ‘납본 불가 사유서’ [별지서식 1호]를 발급하여 해당 발행처에 통지하여야 한다.

③ 납본수집 담당 부서의 장은 반송한 자료를 해당 발행처가 정당한 이유 없이 3회 이상 수취를 거부하거나, 반송처리를 위한 요청에 협조하지 않을 경우, 자료를 최초로 반송한 날로부터 1년이 경과되면 실물자료는 다른 기관에 기증 또는 폐기하고, 온라인자료는 국립중앙도서관 전송시스템에서 삭제할 수 있다.

<삭 제>

제6조(납본자료의 교체)

① 「도서관법」 제21조제1항에 따른  
납본자료는 원칙적으로 반환하지  
않는다. 단, 납본의무자가 내용 오  
류 등의 정정목적으로 기존자료를  
교체 신청할 경우, ‘납본자료 교체  
신청서’[별지서식 2] 또는 ‘학위논  
문 교체 신청서’[별지서식 3]를 접  
수한 후 교체자료는 신규 등록하  
고 기존자료는 비공개 처리하여 보  
존한다. <신 설>

② 장서개발과는 [별지서식 4-1, 4  
-2] 양식의 ‘교체인’을 기존자료  
의 측인, 장서인, RFID태그에 날  
인하여 처리한다.

③ 그 외 자료 교체에 관한 세부  
사항은 「국립중앙도서관 장서개  
발지침」 및 「국립중앙도서관  
납본 수집 지침」, 「국립중앙도  
서관 온라인 자료 납본·수집  
지침」을 준용한다.

#### 제7조(납본대행 및 수수료)

① 납본수집 담당 부서의 장은 납본  
업무의 효율적인 처리를 위하여  
납본 대행 기관을 통하여 자료를  
일괄하여 납본하도록 필요한 조

① 국립중앙도서관에 납본된 자료는  
반환하지 않는 것을 원칙으로  
한다. 단, 납본의무자가 내용 오  
류 등을 정정할 목적으로 기납  
본된 자료의 교체를 신청하는  
경우, 교체할 자료와 함께 [별지  
서식 2호] 또는 [3호]의 신청서  
를 납본수집 부서에 제출하면,  
납본수집 담당 부서의 장은 기  
존자료를 제출된 자료로 대체한  
다. 다만, 학위논문의 경우에는  
자료 교체 시에도 기존자료를  
비공개 처리하여 보존한다.

② 납본수집 담당부서는 [별지서식  
4-1, 4-2호]의 ‘교체인’을 기존  
자료의 측인, 장서인, RFID태그  
에 날인하여 처리한다.

③ 그 외 자료 교체에 관한 세부  
사항은 「국립중앙도서관 납본  
업무 지침」으로 정한다.

제7조(납본 업무의 대행) 국립중앙도  
서관장은 효율적인 업무 처리를 위하  
여 납본 업무의 일부를 기관이나 단체  
에 대행하게 할 수 있으며, 이 경우 필  
요한 경비를 지불한다.



치를 취할 수 있다.

② 제1항에 따라 납본을 대행하는  
기관에는 납본 책(건·부·점)  
수에 따라 예산범위 안에서 납본  
대행 수수료를 지급한다

<삭 제>

납본 불가 사유서

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 자 료 명                   |                              |
| 저 자 명                   |                              |
| 발 행 처                   | * 도서관자료를 발행하거나 제작한 출판사 또는 기관 |
| 발 행 일                   | 년      월      일              |
| 가 격                     |                              |
| 국제표준자료번호<br>(ISBN·ISSN) |                              |
| 해당항목                    |                              |

위 자료는 「국립중앙도서관 자료 납본 수집 규정」 제3조제2항에 따른 납본 제외자료에 해당하므로 반송합니다.

년      월      일

국립중앙도서관장

납본 불가 사유서

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 자 료 명                   |                              |
| 저 자 명                   |                              |
| 발 행 처                   | * 도서관자료를 발행하거나 제작한 출판사 또는 기관 |
| 발 행 일                   | 년       월       일            |
| 가 격                     |                              |
| 국제표준자료번호<br>(ISBN·ISSN) |                              |
| 해당항목                    |                              |

위 자료는 「국립중앙도서관 자료 납본 수집 규정」 제3조제2항에 따른 납본 제외자료에 해당하므로 반송합니다.

년       월       일

국립중앙도서관장



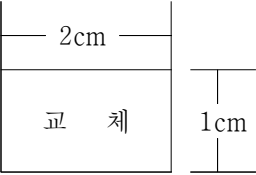
## 납본자료 교체 신청서

|                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교체자료명                                                                               |                                                                                                                                |
| 저 자 명                                                                               |                                                                                                                                |
| 발 행 처                                                                               | * 도서관자료를 발행하거나 제작한 출판사 또는 기관                                                                                                   |
| 발 행 일                                                                               | 년 월 일                                                                                                                          |
| 페이지, 크기                                                                             |                                                                                                                                |
| 가 격                                                                                 |                                                                                                                                |
| 국제표준자료번호<br>(ISBN · ISSN)                                                           |                                                                                                                                |
| 발간등록번호                                                                              |                                                                                                                                |
| 교체사유                                                                                | <input type="checkbox"/> 인쇄 파본 <input type="checkbox"/> 제목 수정 <input type="checkbox"/> 내용 수정<br><input type="checkbox"/> 기타( ) |
|                                                                                     | 교체 내용 (상세하게 기술)                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                |
| <div>신청일      년      월      일</div> <div>신청자      (인)</div> <div>발행처      (인)</div> |                                                                                                                                |

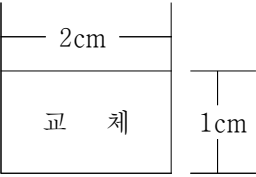




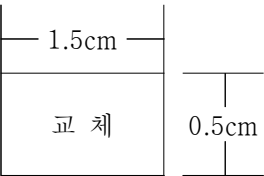
[별지서식 4-1호 양식] (교체인) 현행



[별지서식 4-1호] 교체인 개정안



[별지서식 4-2호 양식] (교체인) 현행



[별지서식 4-2호] 교체인 개정안

